



PUTUSAN

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI SETIAWAN bin LADI**;
Tempat Lahir : Purbasari (Kalimantan Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun /7 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Km 15, RT 19 RW 01,
Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan 23 Juli 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SETIAWAN bin LADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SETIAWAN bin LADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2.5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah solasi bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 4507 RF;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 27 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SETIAWAN bin LADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2.5 (dua koma lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca;
 - 3) 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah;
 - 4) 1 (satu) buah gunting;
 - 5) 1 (satu) buah solasi bening;Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;
- Dirampas untuk negara;
- 7) 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 4507 RF;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 352/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ali Setiawan bin Ladi dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 27 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SETIAWAN bin LADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2.5 (dua koma lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat isap (bong) lengkap dengan pipet kaca;
 - 3) 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah;
 - 4) 1 (satu) buah gunting;
 - 5) 1 (satu) buah solasi bening;Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;
Dirampas untuk Negara;
- 7) 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 4507 RF;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta Pid.Sus/2025/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta Pid.Sus/2025/PN Pbu yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2025 Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 27 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua, menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan untuk itu mohon keringanan hukuman, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, Majelis Hakim Agung terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum acara dalam perkara *a quo* mengingat:
 1. Perkara *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum tanggal 2 Januari 2026;
 2. Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Permohonan Kasasi diterima dan diregister di Mahkamah Agung setelah tanggal 2 Januari 2026, pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru), perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



proses pemeriksaannya "Tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", dengan pengecualian hanya untuk peninjauan kembali;

- Bahwa kasasi merupakan upaya hukum biasa yang merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara yang tidak terputus (*integrated judicial process*), berbeda dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan asas *tempus regit actum* dan asas kepastian hukum, oleh karena kasasi tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka pemeriksaan kasasi terhadap perkara *a quo* dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tetap sah;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dengan barang bukti antara lain 3 (tiga) paket plastik klip berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram berat/bersih 2,5 (dua koma lima) gram. Barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saudara Neo dan Terdakwa beli dari Saudara Soleh. Terdakwa sendiri ditangkap pada saat menunggu Saudara Neo tetapi belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Neo, Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar apabila perbuatan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012. *Judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Angka II.1.a SEMA 1/2026, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, diberlakukan yang baru kecuali yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Terhadap perkara *a quo*, Hakim Anggota II mempertimbangkan:
 1. Bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicabut dan diganti pengacuannya dengan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) huruf w Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Undang-Undang Penyesuaian Pidana);
 2. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah diubah dengan ketentuan: pidana minimum khusus dihapus dan pidana denda diubah menjadi kumulatif-alternatif;
 3. Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka dengan berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana Nasional baru yang ancaman pidananya lebih menguntungkan Terdakwa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan baru;
 4. Bahwa sesuai asas *lex mitior*, maka perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



a Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa dengan demikian, terhadap putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan penyesuaian menurut Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan undang-undang Penyesuaian Pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kondisi personal Terdakwa, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional dengan kesalahan Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2.5 (dua koma lima) gram dan agar tidak terjadi disparitas antar putusan, serta tidak terungkap bahwa Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika baik skala nasional maupun internasional, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selain daripada itu dengan berdasarkan pada pedoman pemidanaan Pasal 54 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa wajib dipertimbangkan. Terdakwa yang membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil serta kemampuan ekonominya tidak memadai untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan perubahan sifat ancaman pidana dari kumulatif menjadi kumulatif-alternatif, asas *lex mitior*, dan pedoman pemidanaan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Hakim Anggota II berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan *judex facti* perlu dihapus/ditiadakan;
- Bahwa selanjutnya mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut pendapat Hakim Anggota II, bahwa alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



terhadap hasil pembuktian (PHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Palangkaraya Nomor 352/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 27 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ALI SETIAWAN bin LADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 352/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 27 November 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 27 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arief Wibowo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2026